

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 11 jourmada II 1438 – 10 mars 2017

160^{ème} année

N° 20

Sommaire

Lois

Loi organique n° 2017-10 du 7 mars 2017, relative au signalement des faits de corruption et à la protection des lanceurs d'alerte 940

Décrets et Arrêtés

Présidence du Gouvernement

Décret gouvernemental n° 2017-343 du 3 mars 2017, portant l'étendue des dispositions du décret n° 2011-4135 du 24 novembre 2011, portant institution d'une indemnité spécifique dite « indemnité de tutelle et de coordination » allouée au profit des agents et des ouvriers du Premier ministère aux agents et ouvriers du ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme et du ministère de la fonction publique et de la gouvernance 945

Ministère de la Justice

Décret gouvernemental n° 2017-344 du 1^{er} mars 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs au ministère de la justice pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat et fixant son organisation ainsi que les modalités de son fonctionnement 946

Décret gouvernemental n° 2017-345 du 9 mars 2017, modifiant le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur. . 949

Cessation de fonctions d'un expert judiciaire 950

Ministère de la Défense Nationale	
Promotion au grade de caporal.....	950
Ministère de l'Intérieur	
Nomination d'un chef de service.....	950
Nomination de membres du conseil administratif de l'observatoire national d'information, de formation, de documentation et d'études sur la sécurité routière ..	950
Nomination de membres du conseil scientifique de l'observatoire national d'information, de formation, de documentation et d'études sur la sécurité routière ..	951
Ministère des Finances	
Décret gouvernemental n° 2017-346 du 9 mars 2017, accordant à l'office du commerce de la Tunisie les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.....	951
Nomination de chefs de centre régionaux de contrôle des impôts.....	952
Ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale	
Nomination d'un sous-directeur	953
Nomination d'un ingénieur général	953
Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement	
Nomination de directeurs	953
Nomination de chefs de service.....	953
Nomination d'un administrateur au conseil d'administration de l'office national de l'assainissement.....	954
Cessation des fonctions d'un secrétaire général de commune	954
Cessation des fonctions d'un chef de subdivision	954
Ministère de l'Education	
Décret gouvernemental n° 2017-347 du 3 mars 2017, fixant le régime de rémunération du corps de l'inspection pédagogique de l'enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation.....	954
Décret gouvernemental n° 2017-348 du 3 mars 2017, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps de l'inspection pédagogique de l'enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération	956
Décret gouvernemental n° 2017-349 du 3 mars 2017, fixant le régime de rémunération du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation	959
Décret gouvernemental n° 2017-350 du 3 mars 2017, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération	961
Nomination de sous-directeurs	964
Nomination de chefs de service.....	964
Nomination d'un membre au conseil d'établissement de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation	965
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1 ^{er} mars 2017, modifiant et complétant l'arrêté du 24 mai 2005, fixant la liste des départements et des unités de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche	965
Nomination d'un directeur	967
Nomination de maîtres de conférences	967
Ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables	
Nomination de directeurs	967
Nomination de sous-directeurs	967

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche	
Décret gouvernemental n° 2017-351 du 1^{er} mars 2017 , portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en autres zones agricoles au gouvernorat de Sfax	968
Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination de sous-directeurs	969
Nominations de chefs de service	969
Nomination d'un d'architecte en chef.....	969
Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique	
Cessation de fonctions d'un chargé de mission	969
Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 10 mars 2017, portant délégation de signature	969
Ministère des Affaires Culturelles	
Arrêté du ministre des affaires culturelles du 10 mars 2017, portant délégation de signature en matière disciplinaire	970
Arrêté du ministre des affaires culturelles du 10 mars 2017, portant délégation de signature.....	971
Ministère du Transport	
Nomination d'un chef de service	971
Nomination d'administrateurs au conseil d'administration de la société du métro léger à Sfax.....	971
Ministère des Affaires de la Jeunesse et du Sport	
Nomination d'un sous-directeur	971
Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance	
Nomination d'un sous-directeur	972
Ministère des Relations avec les Instances Constitutionnelles et la Société Civile et des Droits de l'Homme	
Nomination d'un secrétaire général	972
Nomination de directeurs	972
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret gouvernemental n° 2017-353 du 1^{er} mars 2017 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia (délégation de Malloulech, Chorbene et El Djem).....	972

Loi organique n° 2017-10 du 7 mars 2017, relative au signalement des faits de corruption et à la protection des lanceurs d'alerte (1).

Au nom du peuple,

L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté.

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier - La présente loi a pour objectif de fixer les modalités et procédures relatives au signalement des faits de corruption et les mécanismes de protection des lanceurs d'alerte à l'effet de contribuer à la consécration des principes de transparence, d'intégrité, de redevabilité et de bonne gouvernance, ainsi que la prévention et la lutte contre la corruption dans les secteurs public et privé.

Art. 2 - Au sens de la présente loi, on entend par :

a. lanceur d'alerte : toute personne physique ou morale signalant, de bonne foi, aux autorités compétentes des informations constituant des présomptions sérieuses ou laissant présumer sérieusement l'existence des faits de corruption, afin d'identifier ses auteurs, et ce, conformément aux conditions et procédures prévues par la présente loi.

b. corruption : tout agissement contraire à la loi et aux règlements en vigueur, préjudiciable ou susceptible de porter préjudice à l'intérêt général et la prise illégale d'intérêt. La corruption englobe les infractions de concussion sous toutes ses formes dans les secteurs public et privé, le détournement de fonds publics, leur mauvaise gestion ou leur dilapidation, le trafic d'influence, l'excès ou l'abus d'autorité, et tous les cas d'enrichissement illicite, l'abus de confiance, l'abus de biens sociaux, le blanchiment d'argent, le conflit d'intérêts, le délit d'initié, l'évasion fiscale, le fait de faire échec aux décisions du pouvoir judiciaire, et tous les faits menaçant la santé publique, la sécurité ou l'environnement.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l'assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 22 février 2017.

c. protection : l'ensemble des procédures ayant pour objectif la protection du lanceur d'alerte qu'elle soit une personne physique ou morale, contre les diverses mesures de rétorsion ou de discrimination qu'il pourrait faire l'objet à cause de son signalement d'une alerte, que cette rétorsion prenne la forme soit d'un harcèlement continu ou de sanctions déguisées et d'une manière générale toute mesure abusive à son encontre, y compris les mesures disciplinaires, telles que la révocation, le licenciement, le refus de promotion, le refus de la demande de mutation ou la mutation abusive, soit la forme de menace ou d'agression physique ou morale, contre le lanceur d'alerte ou contre toute personne qui lui est étroitement liée au sens de l'article 26 de la présente loi.

d. Instance : l'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption prévue par l'article 130 de la Constitution.

e. L'organisme public : il comprend ce qui suit :

- La Présidence de la République et les établissements qui en relèvent,
- L'Assemblée des représentants du peuple,
- La Présidence du Gouvernement et les différentes structures placées sous sa tutelle en Tunisie et à l'étranger,
- Le Conseil supérieur de la magistrature et toutes les instances juridictionnelles,
- La Cour constitutionnelle,
- Les instances constitutionnelles indépendantes,
- Les ministères, les secrétariats d'Etat et les différentes structures placées sous leur tutelle en Tunisie et à l'étranger,
- La Banque centrale de Tunisie,
- Les établissements et entreprises publics,
- Les établissements de crédit et les établissements publics financiers,
- Les collectivités locales,
- Les instances publiques indépendantes.

f. Le secteur privé : comprend toutes les personnes, établissements et organismes dont la propriété n'appartient pas à l'Etat, y compris les sociétés, les associations et les partis ainsi que les personnes du droit privé gérant un service public.

Art. 3 - Les organismes publics sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente loi à l'effet d'assurer la transparence de l'action de l'administration et l'instauration des principes d'intégrité, de redevabilité et de lutte contre la corruption.

Il est accordé aux organismes mentionnés à l'article 2 de la présente loi, et qui répondent aux bonnes pratiques reconnues aux plans national et international dans le domaine de la prévention de la corruption, des incitations dont les conditions et les procédures d'octroi sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 4 - Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à ce que le signalement des faits de corruption soit directement adressé aux autorités juridictionnelles compétentes.

Art. 5 - Les organismes chargés de l'exécution de la présente loi, sont tenus de se conformer aux exigences de la protection des données personnelles, conformément à la législation en vigueur dans ce domaine.

Chapitre II

Des conditions et procédures de signalement des faits de corruption donnant lieu à protection

Section première -De l'autorité compétente destinataire du signalement

Art. 6 - Le lanceur d'alerte est tenu d'adresser le signalement des faits de corruption obligatoirement à l'Instance, laquelle doit prendre les mesures garantissant la protection de son identité.

L'Instance est compétente pour connaître des signalements des faits de corruption se rapportant aux cas suivants :

- Si la personne objet du signalement est Président de l'organisme public intéressé.
- Si la personne objet du signalement est l'un des membres des instances constitutionnelles indépendantes, du Conseil supérieur de la magistrature, de la Cour constitutionnelle, de l'Assemblée des représentants du peuple ou des collectivités locales.
- Si la personne objet du signalement relève du secteur privé.

En dehors de ces cas, l'Instance peut transmettre les signalements aux organismes intéressés, sans que cela n'empêche, en tous les cas, le lanceur d'alerte d'agir directement en justice.

Art. 7 - Chaque organisme public soumis aux dispositions de la présente loi, doit désigner en son sein, la structure administrative compétente pour recevoir et investiguer sur les signalements de suspicions de corruption qui lui sont transmis par l'Instance, ci-après citée « la structure administrative compétente ».

Chaque organisme public soumis aux dispositions de la présente loi, doit également adresser à l'Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne, les numéros de téléphone et du fax ainsi que l'adresse électronique de la structure administrative compétente, et les publier sur son site électronique.

Art. 8 - Les organismes publics doivent faciliter le travail de la structure administrative compétente, et ce, par la mise à sa disposition des ressources matérielles et humaines nécessaires à l'accomplissement de ses missions prévues par la présente loi, et s'abstenir de s'ingérer dans ses travaux.

Section 2 - Des modalités et procédures de signalement

Art. 9 - L'Instance doit poursuivre l'examen des dossiers de signalement des faits de corruption, après leur retrait de l'organisme intéressé, et ce, dans les cas suivants :

- 1- Si l'organisme public intéressé n'a pas pris les mesures nécessaires pour vérifier l'objet du signalement, et ne l'a pas traité dans les délais fixés par la présente loi.
- 2- Si l'organisme public intéressé a procédé à des mesures abusives suite au signalement.

Art. 10 - Le lanceur d'alerte présente, par écrit, le signalement, lequel doit contenir les mentions obligatoires citées à l'article 12 de la présente loi.

Le signalement est déposé soit directement auprès de l'Instance contre récépissé délivré obligatoirement à cet effet, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si le lanceur d'alerte est non voyant, souffrant d'un handicap physique quelconque ou analphabète, il peut émettre son signalement directement à l'Instance, dont l'un de ses membres dresse un procès-verbal à cet effet, contenant les détails du signalement.

Le signalement des faits de corruption peut être émis par le biais des systèmes électroniques officiels réservés à cet effet.

Art. 11 - Le lanceur d'alerte doit révéler son identité auprès de l'Instance. Il peut demander de garder la confidentialité de son identité dans toutes les étapes de vérification de son signalement.

Art. 12 - Le signalement des faits de corruption doit contenir ce qui suit :

1. Le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de la carte d'identité du lanceur d'alerte.
2. La raison et le siège social, si le lanceur d'alerte est une personne morale.

3. Les faits objets du signalement.

4. L'identité de la personne ou de l'organisme objet du signalement des faits de corruption.

Art. 13 - Si le signalement des faits de corruption ne contient pas les renseignements mentionnés à l'article 12 de la présente loi, l'Instance invite le lanceur d'alerte à les compléter dans un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de réception du signalement. Le lanceur d'alerte est tenu de compléter les renseignements requis dans un délai n'excédant pas dix jours (10) à compter de la date de réception de la demande de complément de renseignements.

L'Instance refuse l'examen des dossiers qui n'ont pas été complétés dans les délais ci-dessus fixés, à l'exception des cas auxquels l'Instance estime que les faits objets du signalement nécessitent la poursuite de leur examen.

Art. 14 - L'Instance prend les mesures nécessaires, pour vérifier l'exactitude des données contenues dans les dossiers dont elle est saisie au sens de l'article 6 de la présente loi.

Les organismes intéressés prennent les mesures mentionnées à l'alinéa précédent en ce qui concerne les dossiers qui leur sont transmis par l'Instance.

Art. 15 - L'Instance établit un rapport sur les travaux objets du signalement. Elle informe le lanceur d'alerte des conclusions de son rapport, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de dépôt du signalement dont elle est saisie au sens de l'article 6 de la présente loi. Ce délai peut être prorogé d'un mois supplémentaire, s'il existe des raisons sérieuses le justifiant.

Les organismes intéressés établissent, également, un rapport sur les travaux objets du signalement, qui leur sont transmis par l'Instance et informent l'Instance des conclusions de leur rapport dans un délai n'excédant pas un mois. L'organisme intéressé peut demander la prorogation de ce délai de quinze jours supplémentaires s'il existe des raisons sérieuses le justifiant. L'Instance doit informer le lanceur d'alerte des conclusions du rapport, dans un délai d'une semaine à compter de la date de sa réception de la part de l'organisme intéressé.

Art. 16 - Le lanceur d'alerte peut fournir des suggestions, informations ou preuves supplémentaires au cours des enquêtes ou investigations ultérieures auxquelles procède l'Instance.

Art. 17 - S'il est établi, sur la base du signalement transmis par l'Instance à l'organisme intéressé, l'existence d'une suspicion de corruption, l'organisme intéressé doit prendre les mesures nécessaires suivantes :

- Traduire la personne intéressée devant le conseil de discipline pour prendre les mesures disciplinaires à son encontre, et ce, conformément à la législation en vigueur.

- Transmettre le dossier au ministère public si les faits commis sont sanctionnés pénalement.

Dans tous les cas, l'organisme intéressé doit transmettre les conclusions des investigations et des rapports objets du signalement à l'Instance, qui doit prendre les mesures qu'elle juge utiles.

Art. 18 - L'Instance établit un rapport définitif sur les travaux objets du signalement et le transmet aux autorités intéressées dans un délai maximum de deux mois.

Chapitre III

Des conditions et mécanismes de protection des lanceurs d'alerte

Art. 19 - Le lanceur d'alerte bénéficie, sur sa demande, ou à l'initiative de l'Instance après son consentement, de la protection contre toute forme de rétorsion, de discrimination, d'intimidation ou de répression. Il est également protégé contre toute poursuite pénale, civile ou administrative, ainsi que contre toute autre mesure lui causant un préjudice matériel ou moral, si tout cela est survenu à l'occasion ou suite au signalement.

La protection est accordée par décision de l'Instance. Les décisions de protection sont exécutées en coordination avec les autorités publiques intéressées, notamment les autorités sécuritaires, conformément à la législation en vigueur.

Cette protection s'étend aux personnes étroitement liées au lanceur d'alerte, citées à l'article 26 de la présente loi.

Est exclu de la protection, quiconque émet sciemment un signalement dans l'intention de nuire à autrui.

Art. 20 - Le lanceur d'alerte n'est pas tenu d'établir la preuve de l'exactitude des informations objets du signalement.

Art. 21 - L'Instance étudie les demandes de protection, les mécanismes qui lui sont nécessaires, ainsi que sa durée, et prend sa décision à cet effet dans un délai de trois jours à compter de sa réception de la demande. Toute décision de refus d'accorder la protection doit être motivée. Dans tous les cas, l'Instance notifie sa décision au lanceur d'alerte dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la date à laquelle elle a été rendue.

Dans un délai de dix jours à compter de la date de notification indiquée ci-dessus, la décision de refus d'accorder la protection, l'accorder de manière partielle ou insuffisante ou encore sa modulation ou sa levée, peut faire l'objet d'un recours devant le juge des référés du tribunal administratif, lequel rend sa décision dans un délai de sept jours à compter de la date du recours. Sa décision est susceptible d'appel conformément aux procédures prévues pour les ordonnances de référé.

Art. 22 - L'Instance est tenue de garder la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte. Elle ne peut la divulguer qu'après son consentement préalable et écrit.

En cas de nécessité et sans préjudice des droits de la défense, il peut être procédé à l'audition du lanceur d'alerte en tant que témoin devant l'autorité juridictionnelle compétente, qui prend les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité de son identité vis-à-vis des tiers.

Art. 23 - Aucune sanction disciplinaire ni pénale n'est encourue par le lanceur d'alerte pour violation du secret professionnel ou pour manquement à l'obligation de réserve, si ces sanctions ont été prises à l'occasion ou suite au signalement.

Art. 24 - Le lanceur d'alerte bénéficie de l'aide judiciaire et de l'aide juridictionnelle auprès du Tribunal administratif, en ce qui concerne les procès intentés contre lui ou introduits par lui en rapport avec le signalement de faits de corruption, et ce, nonobstant les conditions requises pour en bénéficier.

Art. 25 - La décision de protection fait bénéficier le lanceur d'alerte de tout ou partie des mesures suivantes :

1. La protection personnelle du lanceur d'alerte en coordination avec les autorités publiques chargées d'assurer cette protection.

2. La mutation du lanceur d'alerte, sur sa demande ou après son consentement, de son lieu de travail, selon ce qu'exigent les nécessités de la protection.

3. l'assistance juridique et psychologique du lanceur d'alerte.

4. la mise à disposition du lanceur d'alerte des moyens permettant la communication immédiate de tout danger le menaçant ou menaçant toute personne qui lui est étroitement liée, et ce, à l'occasion ou suite au signalement d'une alerte.

5. la modulation des mesures de protection de quelque manière que ce soit, selon ce qu'exige l'intérêt du lanceur d'alerte.

6. La prise de toute autre mesure propre à prévenir tout préjudice professionnel, corporel ou moral au lanceur d'alerte.

Art. 26 - Les dispositions relatives à la protection mentionnées au présent chapitre s'étendent, selon l'appréciation de l'Instance, au lanceur d'alerte, à son conjoint, à ses ascendants et ses descendants au premier degré, aux témoins, aux experts et à toute autre personne dont l'Instance estime qu'elle est susceptible de subir un préjudice à l'occasion ou suite au signalement d'une alerte.

Art. 27 - Le lanceur d'alerte, et toute personne protégée citée à l'article 26 de la présente loi, doit observer les mesures de sécurité qui lui sont prescrites et notifiées par les autorités intéressées.

Art. 28 - L'Etat accorde une prime d'intéressement aux lanceurs d'alerte dont le signalement aurait permis d'éviter la commission de quelque infraction de corruption dans le secteur public, à sa découverte, à l'identification de ses auteurs ou de certains d'entre eux, ou à la récupération des fonds de laquelle ils proviennent.

L'Instance propose l'octroi de la prime après s'être assuré de l'issue du signalement.

Art. 29 - Les mécanismes, les modalités et les critères d'octroi de la prime sont fixés par décret gouvernemental.

Art. 30 - Au cas où le lanceur d'alerte fait l'objet de mesures administratives de quelque nature que ce soit, il incombe à l'organisme public ou à l'employeur de prouver que les mesures qui ont porté préjudice au lanceur d'alerte n'ont pas été prises à l'occasion ou suite au signalement,

Art. 31 - L'Etat s'engage à indemniser le lanceur d'alerte et, le cas échéant, toute personne citée à l'article 26 de la présente loi, ayant subi un préjudice à cause du signalement d'une alerte. La réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi s'opère par équivalent.

En cas de condamnation de l'auteur de l'infraction qui a fait l'objet d'un signalement conformément à la présente loi, l'Etat a droit de se retourner contre lui, pour le remboursement des dépenses entraînées par la protection du lanceur d'alerte ou de toute personne citée à l'article 26 de la présente loi, et le remboursement des dépenses d'indemnisation au sens de l'alinéa premier du présent article ainsi que le remboursement du montant de la prime d'intéressement mentionnée à l'article 28 de la présente loi.

Art. 32 - Est exempt des peines encourues, celui qui en cas de commission d'une infraction de corruption, a pris l'initiative de communiquer aux autorités compétentes, avant qu'elles n'en prennent connaissance, des renseignements ou informations ayant permis de découvrir l'infraction et d'éviter son exécution, ou l'identification de ses auteurs ou certains d'entre eux, ou la détection des fonds de laquelle ils proviennent.

Cela ne fait pas obstacle à l'Etat d'agir contre la personne intéressée, pour récupérer toutes les sommes et les biens acquis à l'occasion de la commission de l'infraction, à moins que celui-ci n'en procède spontanément.

Art. 33 - La peine encourue pour l'infraction est réduite de moitié, pour celui, qui ayant commis une infraction de corruption dans le secteur public et dont les renseignements ou informations qu'il a communiqué aux autorités compétentes à l'occasion de l'enquête préliminaire, des poursuites, de l'instruction ou au cours du procès, ont permis de faire cesser l'infraction de corruption objet du signalement, d'éviter la commission d'autres infractions de corruption ou d'identifier tous ses auteurs ou certains d'entre eux, ou de les arrêter.

Chapitre IV

Des peines

Art. 34 - Est puni d'un an à cinq ans (5) d'emprisonnement et d'une amende de mille à cinq milles dinars, quiconque aura sciemment divulgué l'identité du lanceur d'alerte, par quelque moyen que ce soit, de façon directe ou indirecte.

Ces peines ne sont pas exclusives des sanctions disciplinaires si le divulgateur de l'identité est un agent public.

La peine d'emprisonnement est de cinq (5) à dix (10) ans et l'amende de cinq (5) mille à dix (10) mille dinars, en cas où la divulgation de l'identité a occasionné au lanceur d'alerte ou à toute personne citée à l'article 26 de la présente loi, un dommage corporel grave.

Art. 35 - Est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement, quiconque aura eu recours à des mesures de rétorsion, à l'intimidation ou à la menace directement ou par personne interposée et de quelque manière que ce soit, à l'encontre du lanceur d'alerte ou de toute personne citée à l'article 26 de la présente loi.

En cas où ces actes auraient occasionné un dommage corporel ou moral grave, l'auteur est puni de cinq (5) ans à dix (10) ans d'emprisonnement.

Art. 36 - Est puni d'une amende de mille dinars à cinq mille dinars, quiconque aura sciemment fait échec à l'accomplissement par la structure administrative compétente des missions qui lui sont confiées dans le cadre des signalements dont elle a été saisie.

Art. 37 - Les dispositions de l'article 34 de la présente loi, ne sont pas exclusives de l'application de la peine la plus forte, si les actes cités constituent une autre infraction punissable d'une peine plus forte dans d'autres lois.

Art. 38 - En cas de signalement, au sens du dernier alinéa de l'article 19 de la présente loi, le lanceur d'alerte est puni d'un an à cinq (5) ans d'emprisonnement et d'une amende de mille à (5) cinq mille dinars, et il est systématiquement exclu du bénéfice des droits mentionnés à la présente loi.

Ces peines ne sont pas exclusives des sanctions disciplinaires contre celui qui aura sciemment émis un signalement dans l'intention de nuire à autrui, si le lanceur d'alerte est un agent public.

La personne lésée par le signalement peut agir en justice contre l'auteur du signalement pour demander réparation du préjudice matériel et moral subi.

Chapitre V

Dispositions transitoires

Art. 39 - Le ministère chargé de la gouvernance procède, en coordination avec l'Instance, à l'examen, au cas par cas, des dossiers de demande de protection et de régularisation de la situation de ceux qui ont émis un signalement des faits de corruption, et ce, après le 14 janvier 2011 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition que l'intéressé justifie avoir présenté des dossiers de corruption et avoir subi un préjudice en conséquence. Les dossiers de demande de protection et de régularisation de la situation sont présentés, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 40 - L'Instance créée en vertu du décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption, assure les missions attribuées par la présente loi à l'Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption mentionnée à l'article 130 de la Constitution, et émet des avis sur les projets de texte juridique se rapportant à son domaine de compétence, et ce, jusqu'à la prise de fonctions de l'Instance intéressée.

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 7 mars 2017.

Le Président de la République

Mohamed Béji Caïd Essebsi

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret gouvernemental n° 2017-343 du 3 mars 2017, portant l'étendue des dispositions du décret n° 2011-4135 du 24 novembre 2011, portant institution d'une indemnité spécifique dite « indemnité de tutelle et de coordination » allouée au profit des agents et des ouvriers du Premier ministre aux agents et ouvriers du ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme et du ministère de la fonction publique et de la gouvernance.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme et du ministère de la fonction publique et de la gouvernance,

Vu la constitution et notamment son article 92,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 2011-4135 du 24 novembre 2011, portant institution d'une indemnité spécifique dite « indemnité de tutelle et de coordination » allouée au profit des agents et des ouvriers du Premier ministre,

Vu le décret n° 2015-376 du 21 janvier 2015, portant modification du décret n° 2011-4135 du 24 novembre 2011, portant création d'une indemnité de sujétions spéciales nommée « indemnité de tutelle et de coordination » au profit des agents et ouvriers du Premier ministre,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-465 du 11 avril 2016, portant création du ministère de la relation avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme et fixant ses compétences et ses attributions,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les dispositions du décret n° 2011-4135 du 24 novembre 2011, portant institution d'une indemnité spécifique dite « indemnité de tutelle et de coordination » allouée au profit des agents et des ouvriers du Premier ministre, tel que modifié par le décret n° 2015-376 du 21 janvier 2015 susvisé, sont étendues aux fonctionnaires, agents temporaires, agents contractuels et ouvriers exerçant effectivement leurs fonctions au sein du ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme et du ministère de la fonction publique et de la gouvernance et au sein des établissements publics à caractère administratif relevant desdits ministères.

Art. 2 - Les dispositions du présent décret gouvernemental prennent effet à compter du 1^{er} janvier 2017.

Art. 3 - La ministre des finances, le ministre de la fonction publique et de la gouvernance et le ministre des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mars 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
La ministre des finances

Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de la fonction
publique et de la
gouvernance

Abid Briki
Le ministre des relations
avec les instances
constitutionnelles et la
société civile et des droits de
l'Homme
Mehdi Ben Gharbia

Décret gouvernemental n° 2017-344 du 1^{er} mars 2017, portant création d'une unité de gestion par objectifs au ministère de la justice pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat et fixant son organisation ainsi que les modalités de son fonctionnement.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,

Vu le décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996, portant création des unités de gestion par objectifs,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels d'administration centrale,

Vu le décret n° 2007-893 du 10 avril 2007, portant création d'un comité ministériel pour la coordination et la conduite du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat par objectifs et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement,

Vu le décret n° 2008-2899 du 25 août 2008, portant création d'unités de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat et fixant leur organisation et les modalités de leur fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2014-385 du 17 janvier 2014,

Vu le décret n° 2008-4112 du 30 décembre 2008, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2014-203 du 16 janvier 2014,

Vu le décret n° 2010-3152 du 1^{er} décembre 2010, portant organisation du ministère de la justice et des droits de l'Homme, tel que modifié par le décret n° 2012-22 du 19 janvier 2012, portant création du ministère des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle et fixation de ses attributions,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est créée au ministère de la justice une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat. La dite unité est placée sous l'autorité du ministre de la justice.

Art. 2 - L'unité de gestion par objectifs instituée par l'article premier du présent décret gouvernemental, est chargée de ce qui suit :

- la coordination des différentes étapes de mise en œuvre avec l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de réforme du budget de l'Etat créée au ministère des finances par le décret n° 2008-4112 du 30 décembre 2008 susvisé, tel que modifié par le décret n° 2014-203 du 16 janvier 2014,

- la conduite et le suivi des différents travaux relatifs à la mise en place de la gestion budgétaire par objectifs au sein du ministère,

- l'encadrement et la formation des agents du ministère intervenant dans la mise en place de la réforme, dans l'élaboration, l'exécution et le suivi du budget,

- la contribution à l'élaboration des programmes des sous-programmes et des opérations,

- l'aide à :

* la fixation des indicateurs de performance pour chaque programme,

* la préparation et l'actualisation du cadre sectoriel des dépenses à moyen terme,

* la préparation des rapports et documents accompagnant les projets des budgets annuels, conformément à la nouvelle programmation,

* la création et la mise en place, au profit de tous les intervenants, d'une base de données au ministère pour la collecte d'informations et de documents relatifs au projet,

* la transmission au ministre de rapports trimestriels sur l'avancement des travaux de mise en place de la réforme concernant le ministère.

Art. 3 - Le délai de réalisation du projet de perfectionnement de la gestion du budget est fixé à cinq ans et qui devront commencer à partir de l'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental et selon les étapes suivantes :

1) la première année : l'unité est chargée notamment des travaux suivants :

- le suivi de l'étape de formation dans la gestion budgétaire par objectifs,

- le démarrage de l'élaboration d'une base de données, la discussion du plan des programmes du ministère avec les administrations et les cadres concernés et la conduite des travaux de fixation de ces programmes ainsi que du cadre de performance de chaque programme,

- la conduite des travaux d'élaboration d'un exercice relatif au budget du ministère pour l'année prochaine et la fixation des tableaux de passage à la classification budgétaire selon les programmes,

- le démarrage de l'élaboration du projet annuel de performance pour la troisième année et du projet du budget du ministère selon les programmes,

- la soumission des rapports trimestriels au ministre de la justice sur l'avancement des travaux de mise en place de la réforme.

2) la deuxième année : l'unité est chargée notamment des travaux suivants :

- la fixation des derniers tableaux de passage de la classification budgétaire actuelle à la classification budgétaire selon les programmes,

- la conduite des travaux d'élaboration du budget du ministère pour l'année prochaine suivant l'approche de la gestion par objectifs et en coordination directe avec les administrations concernées,

- la conduite des travaux d'élaboration du cadre des dépenses à moyen terme pour le ministère et pour chaque programme,

- la conduite des travaux d'élaboration des rapports et des documents qui accompagnent les projets des budgets annuels selon la programmation,

- l'actualisation de la base de données pour la collecte d'informations et de documents relatifs au projet et sa mise à la disposition des intervenants dans la mise en place de la nouvelle réforme.

3) la troisième année : l'unité est chargée notamment des travaux suivants :

- l'application progressive des solutions techniques pour harmoniser la gestion des finances publiques avec la gestion du budget par objectifs,

- la formation des cadres du ministère dans l'ensemble des solutions techniques convenues,

- la conduite des travaux d'élaboration du budget du ministère pour l'année prochaine suivant l'approche de la gestion par objectifs et en coordination directe avec les administrations concernées,

- la conduite des travaux d'élaboration du cadre des dépenses à moyen terme pour le ministère et pour chaque programme,

- la conduite des travaux d'élaboration des rapports et des documents qui accompagnent les projets des budgets annuels selon la programmation.

4) la quatrième année : l'unité est chargée notamment des travaux suivants :

- l'application progressive des solutions techniques pour l'harmonisation de la gestion des finances publiques avec la gestion du budget par objectifs,

- la formation des cadres du ministère sur l'ensemble des solutions techniques consenties,

- la conduite des travaux d'élaboration du budget du ministère pour l'année prochaine suivant l'approche de la gestion par objectifs en coordination directe avec les administrations concernées,

- la conduite des travaux d'élaboration du cadre des dépenses à moyen terme pour le ministère et pour chaque programme,

- la conduite des travaux d'élaboration des rapports et des documents qui accompagnent les projets des budgets annuels selon la programmation.

5) La cinquième année : l'unité est chargée notamment des travaux suivants :

- la conduite des travaux d'élaboration du budget du ministère pour l'année prochaine suivant l'approche de la gestion par objectifs et en coordination directe avec les administrations concernées,

- soutenir les chefs de programmes dans l'exécution effective du budget selon la nouvelle approche,

- la conduite des travaux d'élaboration du cadre des dépenses à moyen terme pour le ministère et pour chaque programme,

- la conduite des travaux d'élaboration des rapports et des documents qui accompagnent les projets des budgets annuels selon la programmation.

Art. 4 - Les résultats de l'unité de gestion par objectifs au ministère de la justice pour la réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat sont évalués conformément aux critères suivants :

- * l'efficacité du suivi de l'exécution du projet de la réforme de la gestion du budget de l'Etat,

- * le degré de respect des délais d'exécution du projet et de ses étapes,

- * le degré de respect d'exécution des missions attribuées à l'unité,

- * l'efficacité de l'intervention pour surmonter les difficultés qui rencontrent le projet.

Art. 5 - L'unité de gestion par objectifs prévue à l'article premier du présent décret gouvernemental, comprend les emplois fonctionnels suivants :

- le chef de l'unité avec fonction et avantages de directeur général d'administration centrale,

- un cadre avec fonction et avantages de directeur d'administration centrale,

- deux cadres avec fonction et avantages de sous-directeur d'administration centrale,

- quatre cadres avec fonction et avantages de chef de service d'administration centrale.

Art 6 - Est créée au ministère de la justice une commission présidée par le ministre de la justice ou son représentant ayant pour mission le suivi et l'évaluation des missions attribuées à l'unité de gestion par objectifs, telles que fixées par le présent décret gouvernemental.

Les membres de la commission sont désignés par arrêté du chef du gouvernement sur proposition du ministre de la justice. Le président de la commission peut convoquer pour la participation aux travaux de la commission, avec avis consultatif, toute personne qu'il juge utile.

La commission se réunit, sur convocation de son président, une fois tous les six mois au moins et chaque fois où il est jugé nécessaire. Le président fixe les dates des réunions et leur ordre du jour.

La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. faute de quorum, la commission est convoquée pour une deuxième réunion qui doit être tenue dans les quinze jours qui suivent et dans ce cas, les délibérations de la commission seront considérées valables quelque soit le nombre des membres présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission de l'unité de gestion par objectifs citée à l'article premier du présent décret gouvernemental est désigné par le ministre de la justice. Elle est appelée à préparer l'ordre de jour de la commission, à l'envoi des convocations, à la rédaction des procès-verbaux des réunions et leur envoi aux membres pour signature.

Art. 7 - Le ministre de la justice soumet au chef du gouvernement un rapport annuel sur l'activité de l'unité de gestion par objectifs prévue à l'article premier du présent décret gouvernemental, et ce, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-1236 du 6 juillet 1996 susvisé.

Art. 8 - Le ministre de la justice et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} mars 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Ghazi Jeribi
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi

Décret gouvernemental n° 2017-345 du 9 mars 2017, modifiant le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la justice,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2005-81 du 4 août 2005,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi n° 85-80 du 11 août 1985, portant création d'un institut supérieur de la magistrature et fixant sa mission, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-70 du 27 juillet 1992,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,

Vu la loi n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au conseil supérieur de la magistrature,

Vu le décret n° 99-1290 du 7 juin 1999, fixant l'organisation de l'institut supérieur de la magistrature, le régime des études et des examens et le règlement intérieur,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »

Vu le décret n° 2012-1227 du 1^{er} août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de mastère dans le système « LMD »,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 4 et l'article 30 du décret n° 99-1290 du 7 juin 1999 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau) - Sont autorisés à participer au concours visé à l'article 3 ci-dessus, les candidats remplissant les conditions suivantes :

1- être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins,

2- être âgés de vingt-deux (22) ans au moins et de quarante (40) ans au plus à la date du concours calculée conformément aux dispositions relatives à la détermination de l'âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre la participation aux concours d'entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

3- jouir de tous leurs droits civiques,

4- être titulaires du diplôme national de mastère au moins en droit ou en sciences juridiques, tel que défini par les textes en vigueur, ou d'un diplôme équivalent ou être titulaires du diplôme des études approfondies en sciences juridiques ou d'un diplôme équivalent,

5- être aptes physiquement à suivre les études à l'institut supérieur de la magistrature puis à exercer les fonctions qui leur seront attribués au terme de leur scolarité sur tout le territoire de la République,

6- ne pas avoir d'antécédents judiciaires pour infractions infamantes,

7- être en position régulière vis-à-vis de la législation concernant le service militaire.

La qualité d'auditeur de justice est accordée aux admis au concours d'entrée à l'institut.

Article 30 (nouveau) - Les auditeurs de justice perçoivent, au cours de la durée de leur scolarité la rémunération afférente à un agent temporaire de la catégorie (A1) classé au premier échelon et au premier niveau de la grille des salaires.

Art. 2 - Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mars 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Ghazi Jeribi

Par arrêté du ministre de la justice du 27 février 2017.

Monsieur Nouredine Triki, expert judiciaire en matière des affaires maritimes à Sfax circonscription de la cour d'appel dudit lieu est, sur sa demande, déchargé définitivement de ses fonctions, à compter de la date de la publication du présent arrêté.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Par décret Présidentiel n° 2017-40 du 7 mars 2017.

Est promu au grade de caporal, à titre exceptionnel, à compter du 1^{er} janvier 2017, le soldat de 1^{ère} classe Slim Sassi, ayant le matricule n° 474/2013.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 17 février 2017.

Monsieur Badis Ben Jeddou, administrateur conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de la section du suivi de l'exécution des marchés, au secrétariat général au ministère de l'intérieur, avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 21 février 2017.

Sont nommés membres du conseil administratif de l'observatoire national d'information, de formation, de documentation et d'études sur la sécurité routière conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 2003-2666 du 29 décembre 2003, Madame et Messieurs :

- Lotfi Bouafif, Saleh Korbi et Hichem Marak : membres représentants le ministère de l'intérieur,

- Wafa Raddaoui : membre représentant le ministère de la justice,

- Khaled Mechri : membre représentant le ministère de transport,

- Kamel Hajem : membre représentant le ministère de l'éducation,

- Jamel Chakhari : membre représentant le ministère des finances,

- Mourad Meddeb Hamrouni : membre représentant le ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

- Naoufel Somrani : membre représentant le ministère de la santé.

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du 29 juillet 2004.

Par arrêté du ministre de l'intérieur du 21 février 2017.

Sont nommés membres du conseil scientifique de l'observatoire national d'information, de formation, de documentation et d'études sur la sécurité routière conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n° 2003-2666 du 29 décembre 2003, Mesdames et Messieurs :

- Chokri Riahi et Kamel Eddine Msekni : membres représentants le ministère de l'intérieur,
- Mohammed Ben Yadem : membre représentant le ministère des affaires de la jeunesse et du sport,
- Katherine Dziri : membre représentant le ministère de la santé,
- Nour Eddine Sayadi : membre représentant le ministère de transport,
- Khaled Latrech : membre représentant le ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- Kamel Hajem : membre représentant le ministère de l'éducation,
- Mondher Dhaouedi : membre représentant le ministère de la justice,
- Mehdi Ben Brahem : membre représentant l'école supérieure de la statistique et de l'analyse de l'information,
- Nahid Naouar : membre représentant l'institut de presse et des sciences de l'information.

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du 16 juin 2004.

MINISTERE DES FINANCES

Décret gouvernemental n° 2017-346 du 9 mars 2017, accordant à l'office du commerce de la Tunisie les avantages prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition de la ministre des finances,

Vu la constitution,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016,

Vu la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l'investissement,

Vu la loi n° 2017-1 du 3 janvier 2017, portant loi de finances complémentaire pour l'année 2016,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2014-3629 du 18 septembre 2014, portant composition, attributions, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 17 octobre 2016,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - L'office du commerce de la Tunisie bénéficie de l'avantage de la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure extra muros dans le cadre de l'article 52 du code d'incitation aux investissements au titre de la réalisation du projet de la zone commerciale et logistique de Ben Guerdane dans la limite d'un montant total en hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépassant pas 32 697 373 dinars réservé au raccordement au réseau d'eau potable, au réseau d'électricité, au réseau d'assainissement et au réseau routier réparti comme suit :

- 7 420 000 dinars réservé aux travaux de raccordement au réseau d'eau potable,
- 1 695 000 dinars réservé aux travaux de raccordement au réseau d'électricité,
- 2 542 373 dinars réservé aux travaux de raccordement au réseau d'assainissement,
- 21 040 000 dinars réservé aux travaux de raccordement au réseau routier y compris le raccordement au port de Zarzis.

Art. 2 - La participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure extra muros prévue à l'article premier du présent décret gouvernemental est imputée sur les dotations du titre II du budget du ministère de l'industrie et du commerce et est débloquée, directement au profit des concessionnaires publics concernés sur trois tranches comme suit :

- 20% lors du démarrage des travaux,
- 60% lors de la réalisation de 80% des travaux,
- 20% à l'achèvement des travaux.

Art. 3 - L'agence foncière industrielle est chargée du contrôle et du suivi des travaux d'infrastructure extra muros, du projet de l'office du commerce de la Tunisie, prévus à l'article premier du présent décret gouvernemental.

Art. 4 - Le bénéfice de l'avantage prévu à l'article premier du présent décret gouvernemental est subordonné au respect des conditions suivantes :

- l'obtention de l'approbation des services relevant du ministère chargé de l'environnement de l'étude d'impact du projet sur l'environnement conformément à la réglementation en vigueur,
- l'accomplissement des études détaillées du projet et la mise en place d'un cadre réglementaire et institutionnel pour sa réalisation et sa gestion,
- la constitution de la société du projet en coordination avec les structures publiques concernées après l'accomplissement des études.

Art. 5 - L'avantage conféré à l'office du commerce de la Tunisie sera transféré à la société du projet, dès sa constitution, et ce conformément aux dispositions du

présent décret gouvernemental et selon les mêmes conditions sur la base desquelles l'avantage a été accordé à l'office du commerce de la Tunisie.

Art. 6 - Le bénéficiaire est déchu de l'avantage prévu à l'article premier du présent décret gouvernemental en cas de non réalisation de l'investissement, en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement ou en cas de non respect des conditions prévues à l'article 4 du présent décret gouvernemental et ce, conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements.

Art. 7 - La ministre des finances, le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale, le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre de l'industrie et du commerce et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mars 2017.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Par arrêté de la ministre des finances du 10 mars 2017.

Les chefs de centres régionaux de contrôle des impôts, relevant des services extérieurs de la direction générale des impôts au ministère des finances, sont nommés conformément aux indications ci-après :

Nom et prénom	Références de nomination	Centre de désignation	Date de nomination
Sami Boubakri	Décret n° 2011-1163 du 16 octobre 2011	Centre régional de contrôle des impôts de Tunis 2	2 janvier 2017
Mourad Bouabidi	Décret n° 2011-3412 du 29 octobre 2011	Centre régional de contrôle des impôts de Gafsa	9 septembre 2016
Mohamed Lamine Arfaoui	Décret n° 2013-5203 du 30 décembre 2013	Centre régional de contrôle des impôts de Tozeur	9 septembre 2016
Lotfi Delli	Décret n° 2013-5204 du 30 décembre 2013	Centre régional de contrôle des impôts de Jendouba	14 septembre 2016
Nadia Zaghdoudi	Décret n° 2013-5245 du 30 décembre 2013	Centre régional de contrôle des impôts de Béja	14 septembre 2016

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT,
DE L'INVESTISSEMENT ET DE LA
COOPERATION INTERNATIONALE**

Par arrêté du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale du 10 mars 2017.

Madame Nedja Gouta, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de sous-directeur d'administration centrale à la direction générale des projets publics et programmes régionaux au comité général du développement sectoriel et régional au ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale.

Par arrêté du ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale du 10 mars 2017.

Monsieur Samir Lazaar est nommé dans le grade d'ingénieur général au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale, à compter du 25 avril 2014.

**MINISTERE DES AFFAIRES LOCALES
ET DE L'ENVIRONNEMENT**

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 10 mars 2017.

Madame Zouhour Methemmem épouse Helali, ingénieur en chef, est chargée des fonctions de directeur de la propreté de la protection de l'environnement et du contrôle sanitaire à la direction générale des réglementations, de la propreté et de la protection de l'environnement au ministère des affaires locales et de l'environnement.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 10 mars 2017.

Madame Dalinda Ezzeddine épouse Bahlous, administrateur en chef, est chargée des fonctions de directeur des affaires financières et de la comptabilité à la direction générale des affaires administratives et financières, relevant du secrétariat général au ministère des affaires locales et de l'environnement.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février 2017.

Monsieur Fathi Hnia, administrateur conseiller de l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de subdivision de l'environnement à la division des affaires communales au gouvernorat de Sousse, avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février 2017.

Monsieur Mohamed Sghair Zaghbani, administrateur de l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de subdivision des études et de la planification à la division du conseil régional au gouvernorat de Gabès, avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février 2017.

Monsieur Mounir El Ouaer, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de subdivision de tutelle et de la coopération à la division des affaires communales au gouvernorat de Kébili, avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février 2017.

Monsieur Hadi Mesbahi, administrateur de l'intérieur, est chargé des fonctions de chef de subdivision de l'environnement à la division des affaires communales au gouvernorat de Sidi Bouzid, avec rang et prérogatives de chef de service et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 10 mars 2017.

Monsieur Skander Ouriri, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service des achats publics à la direction générale des affaires administratives et financières, relevant du secrétariat général au ministère des affaires locales et de l'environnement.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 10 mars 2017.

Monsieur Imed Manaii, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme intégré de dépollution de la région du Lac de Bizerte, chargé du suivi de l'exécution des composantes techniques du programme au ministère des affaires locales et de l'environnement, avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 10 mars 2017.

Madame Amira Berguelli, administrateur conseiller de greffe de juridiction, est chargée des fonctions de chef de service chargé de la gestion financière et administrative à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme intégré de dépollution de la région du Lac de Bizerte, au ministère des affaires locales et de l'environnement, avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 10 mars 2017.

Madame Nejla Ghozzi épouse Boughattas, administrateur conseiller de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargée des fonctions de chef de service chargé de la passation du suivi et du règlement des marchés à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme intégré de dépollution de la région du Lac de Bizerte, au ministère des affaires locales et de l'environnement, avec rang et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 10 mars 2017.

Madame Najet Gharbi est nommée administrateur représentant du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche au conseil d'administration de l'office national de l'assainissement, et ce, en remplacement de Monsieur Mohamed Jemli,

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 27 janvier 2017.

Monsieur Anouer Smaoui, administrateur conseiller, est déchargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Ksar.

Par arrêté du ministre des affaires locales et de l'environnement du 24 février 2017.

Monsieur Mohamed Taher Rabhi, ingénieur des travaux, est déchargé des fonctions de chef de subdivision des études et de la planification à la division du conseil régional au gouvernorat de Sidi Bouzid, avec rang et prérogatives de chef de service.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret gouvernemental n° 2017-347 du 3 mars 2017, fixant le régime de rémunération du corps de l'inspection pédagogique de l'enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 2001-2352 du 2 octobre 2001, fixant le régime de rémunération du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 2007, portant transfert d'une partie des indemnités spécifiques allouées aux agents publics, au traitement de base fixé par leur grille des salaires,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2014-3843 du 17 octobre 2014, portant augmentation des taux de l'indemnité kilométrique allouée au profit du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1 du 5 janvier 2016, portant fixation du programme et des montants de l'augmentation générale des salaires au titre des années 2015 et 2016 et du programme et des montants de l'augmentation spécifique au profit des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif au titre des années 2016, 2017 et 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-296 du 13 février 2017, portant statut particulier du corps de l'inspection pédagogique de l'enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les dispositions du présent décret gouvernemental fixent le régime de rémunération applicable aux agents du corps de l'inspection pédagogique de l'enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation.

Art. 2 - Outre le traitement de base, l'indemnité de sujétions spéciale il est alloué au profit des agents du corps de l'inspection pédagogique de l'enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation visés à l'article premier du présent décret gouvernemental, les indemnités suivantes :

- indemnité de sujétions pédagogiques,
- indemnité kilométrique,
- prime de rendement.

Art. 3 - Les montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques et de l'indemnité kilométrique allouées aux personnels du corps de l'inspection pédagogique de l'enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation, sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :

Grades	Montant mensuel en dinars	
	indemnité de sujétions pédagogiques	Indemnité kilométrique
Inspecteur général expert en éducation	1658	210
Inspecteur général de l'enseignement préparatoire et secondaire	1408	210
Inspecteur principal de l'enseignement préparatoire et secondaire	1154	210
Inspecteur de l'enseignement préparatoire et secondaire	989	210

Art. 4 - L'indemnité kilométrique et l'indemnité de sujétions pédagogiques sont servies mensuellement et à terme échu.

Art. 5 - Au cas où l'un des personnels sus-indiqué ait l'agrégation, il bénéficie de l'indemnité spécifique allouée à l'enseignant agrégé si elle est plus avantageuse.

Art. 6 - L'indemnité kilométrique est exclusive de toute autre indemnité ou avantage de même nature servi aux agents indiqués au titre de leur grade ou de leur emploi fonctionnel.

Art. 7 - Les montants de la prime de rendement allouée aux personnels du corps de l'inspection pédagogique de l'enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :

Grade	Montant annuel en dinars incorporé au traitement	Montant annuel restant
Inspecteur général expert en éducation	1600	0
Inspecteur général de l'enseignement préparatoire et secondaire	1600	0
Inspecteur principal de l'enseignement préparatoire et secondaire	880	440
Inspecteur de l'enseignement préparatoire et secondaire	720	360

Art. 8 - Nonobstant les dispositions contraires, seul le critère de l'absentéisme au travail est pris en compte dans l'octroi de la note de la prime de rendement pour le service du montant restant de cette prime pour le corps des inspecteurs, un demi-point sur vingt est réduit pour chaque journée d'absence irrégulière ou pour maladie enregistrée au cours du semestre. La note sera égale à zéro au cas où les absences atteignent 40 jours ou plus.

Art. 9 - Les agents qui assurent l'intérim d'un grade supérieur dans un poste vacant ne peuvent bénéficier que de la prime de rendement afférente à leur propre grade.

Art. 10 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions relatives aux grades des inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées, des inspecteurs principaux des écoles préparatoires et des lycées, des inspecteurs principaux de la vie scolaire et des inspecteurs généraux de l'éducation parvenant du grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées prévu par le décret n° 2001-2352 du 2 octobre 2001 susvisé.

Art. 11 - Le ministre de l'éducation et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mars 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chaheb

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul

Décret gouvernemental n° 2017-348 du 3 mars 2017, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps de l'inspection pédagogique de l'enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2001-2349 du 2 octobre 2001, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-296 du 13 février 2017, portant statut particulier du corps de l'inspection pédagogique de l'enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - La concordance entre les échelons des grades du corps de l'inspection pédagogique de l'enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Inspecteur général -expert en éducation	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
A	A1	Inspecteur général de l'enseignement préparatoire et secondaire	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25

Catégorie	Sous catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Inspecteur principal de l'enseignement préparatoire et secondaire	1	4
			2	5
			3	6
			4	7
			5	8
			6	9
			7	10
			8	11
			9	12
			10	13
			11	14
			12	15
			13	16
			14	17
			15	18
			16	19
			17	20
			18	21
			19	22
			20	23
			21	24
			22	25
A	A1	Inspecteur de l'enseignement préparatoire et secondaire	De 1 à 25	De 1 à 25

Art. 2 - Les personnels du corps de l'inspection pédagogique de l'enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation reclassés dans la grille de salaires sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévue à l'article premier du présent décret gouvernemental.

Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice instituée par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, cesse définitivement d'être servie au profit des grades du corps de l'inspection pédagogique de l'enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation reclassés dans la grille de salaires lorsque l'agent atteint l'échelon fixé au tableau ci-après :

Grades	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Inspecteur général expert en éducation	3	12
Inspecteur général de l'enseignement préparatoire et secondaire	8	11
Inspecteur principal de l'enseignement préparatoire et secondaire	8	11
Inspecteur de l'enseignement préparatoire et secondaire	9	9

Art. 4 - La cadence d'avancement des grades du corps de l'inspection pédagogique de l'enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l'éducation, est modifiée lorsque l'agent atteint l'échelon indiqué au tableau ci-après :

Grades	Echelon correspondant au changement de la cadence	Niveau de rémunération correspondant
Inspecteur principal de l'enseignement préparatoire et secondaire	6	9
Inspecteur de l'enseignement préparatoire et secondaire	8	8

Art. 5 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions relatives aux grades des inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées, des inspecteurs principaux des écoles préparatoires et des lycées, des inspecteurs principaux de la vie scolaire et des inspecteurs généraux de l'éducation parvenant du grade d'inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées prévu au décret n° 2001-2349 du 2 octobre 2001 susvisé.

Art. 6 - Le ministre de l'éducation et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mars 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul

Décret gouvernemental n° 2017-349 du 3 mars 2017, fixant le régime de rémunération du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 2001-2352 du 2 octobre 2001, fixant le régime de rémunération du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 2007, portant transfert d'une partie des indemnités spécifiques allouées aux agents publics, au traitement de base fixé par leur grille des salaires,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret n° 2014-3843 du 17 octobre 2014, portant augmentation des taux de l'indemnité kilométrique allouée au profit du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1 du 5 janvier 2016, portant fixation du programme et des montants de l'augmentation générale des salaires au titre des années 2015 et 2016 et du programme et des montants de l'augmentation spécifique au profit des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif au titre des années 2016, 2017 et 2018,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-297 du 13 février 2017, portant statut particulier du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Les dispositions du présent décret gouvernemental fixent le régime de rémunération applicable aux personnels du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation.

Art. 2 - Outre le traitement de base, l'indemnité de sujétions spéciale il est alloué aux personnels du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation visés à l'article premier du présent décret gouvernemental, les indemnités suivantes :

- indemnité de sujétions pédagogiques,
- indemnité kilométrique,
- prime de rendement.

Art. 3 - Les taux de l'indemnité de sujétions pédagogiques et de l'indemnité kilométrique allouées aux personnels du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation, sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :

Grades	Montant mensuel en dinars	
	indemnité de sujétions pédagogiques	Indemnité kilométrique
Inspecteur général émérite en éducation	1658	210
Inspecteur général des écoles primaires	1408	210
Inspecteur principal des écoles primaires	1154	210
Inspecteur des écoles primaires	989	210

Art. 4 - L'indemnité kilométrique et l'indemnité de sujétions pédagogiques sont servies mensuellement à terme échu.

Art. 5 - Au cas où l'un des personnels sus-indiqué ait l'agrégation, il bénéficie de l'indemnité spécifique allouée à l'enseignant agrégé si elle est plus avantageuse.

Art. 6 - L'indemnité kilométrique est exclusive de toute autre indemnité ou avantage de même nature servi aux agents indiqués au titre de leur grade ou de leur emploi fonctionnel.

Art. 7 - Les montants de la prime de rendement allouée aux personnels du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation, sont fixés conformément aux indications du tableau suivant :

Grade	Montant annuel en dinars incorporé au traitement	Montant annuel restant
Inspecteur général-émérite en éducation	1600	0
Inspecteur général des écoles primaires	1600	0
Inspecteur principal des écoles primaires	880	440
Inspecteur des écoles primaires	720	360

Art. 8 - Nonobstant les dispositions contraires, seul le critère de l'absentéisme au travail est pris en compte dans l'octroi de la note de la prime de rendement pour le service du montant restant de cette prime pour le corps des inspecteurs, un demi-point sur vingt est réduit pour chaque journée d'absence irrégulière ou pour maladie enregistrée au cours du semestre. La note sera égale à zéro au cas où les absences atteignent 40 jours ou plus.

Art. 9 - Les agents qui assurent l'intérim d'un grade supérieur dans un poste vacant ne peuvent bénéficier que de la prime de rendement afférente à leur propre grade.

Art. 10 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions relatives aux grades des inspecteurs des écoles primaires, des inspecteurs généraux des écoles primaires parvenant du grade d'inspecteur principal des écoles primaires prévu au décret n° 2001-2352 du 2 octobre 2001 susvisé.

Art. 11 - Le ministre de l'éducation et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mars 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contresiege
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul

Décret gouvernemental n° 2017-350 du 3 mars 2017, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'éducation,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,

Vu la loi d'orientation n°2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2001-2349 du 2 octobre 2001, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-271 du 2 mars 2016, portant création du ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption et lui rattachant des structures,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres.

Vu le décret gouvernemental n° 2017-297 du 13 février 2017, portant statut particulier du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - La concordance entre les échelons des grades du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Inspecteur général émérite en éducation	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
A	A1	Inspecteur général des écoles primaires	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25

Catégorie	Sous catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Inspecteur principal des écoles primaires	1	4
			2	5
			3	6
			4	7
			5	8
			6	9
			7	10
			8	11
			9	12
			10	13
			11	14
			12	15
			13	16
			14	17
			15	18
			16	19
			17	20
			18	21
			19	22
			20	23
			21	24
			22	25
A	A1	Inspecteur des écoles primaires	De 1 à 25	De 1 à 25

Art. 2 - Les personnels du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation reclassés dans la grille de salaires sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévue à l'article premier du présent décret gouvernemental.

Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice instituée par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, cesse définitivement d'être servie au profit des grades du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation reclassés dans la grille de salaires lorsque l'agent atteint l'échelon fixé au tableau ci-après :

Grades	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Inspecteur général émérite en éducation	3	12
Inspecteur général des écoles primaires	8	11
Inspecteur principal des écoles primaires	8	11
Inspecteur des écoles primaires	10	10

Art. 4 - La cadence d'avancement des grades du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l'éducation est modifiée lorsque l'agent atteint l'échelon indiqué au tableau ci-après :

Grades	Echelon correspondant au changement de la cadence	Niveau de rémunération correspondant
Inspecteur principal des écoles primaire	6	9
Inspecteur des écoles primaires	8	8

Art. 5 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions relatives aux grades des inspecteurs des écoles primaires, des inspecteurs principaux des écoles primaires et des inspecteurs généraux des écoles primaires parvenant du grade d'inspecteur principal des écoles primaires prévu au décret n° 2001-2349 du 2 octobre 2001 susvisé.

Art. 6 - Le ministre de l'éducation et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mars 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul

Par arrêté du ministre de l'éducation du 10 mars 2017.

Monsieur Mohamed Bakkar, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur des bâtiments, de l'équipement et de la maintenance au secrétariat général, au commissariat régional de l'éducation à Monastir.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 10 mars 2017.

Monsieur Habib Charfi, professeur principal émérite, est chargé des fonctions de sous-directeur de la vie scolaire et des affaires des élèves du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire à la direction du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire, au commissariat régional de l'éducation à Monastir.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 10 mars 2017.

Monsieur Khalifa Othmani, professeur de l'enseignement principal hors classe, est chargé des fonctions de sous-directeur de la vie scolaire du cycle préparatoire à la direction de la vie scolaire du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire, à la direction générale du cycle préparatoire et de l'enseignement secondaire au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 10 mars 2017.

Monsieur Tarek Habibi, administrateur conseiller de l'éducation, est chargé des fonctions de chef de service à l'unité de gestion par objectifs pour réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat au ministère de l'éducation.

En application des dispositions de l'article 4 (nouveau) du décret n° 2014-385 du 17 janvier 2014, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 10 mars 2017.

Mademoiselle Sonia Njoumi, administrateur conseiller de l'éducation, est chargée des fonctions de chef de service à l'unité de gestion par objectifs pour réalisation du projet de réforme de la gestion du budget de l'Etat au ministère de l'éducation.

En application des dispositions de l'article 4 (nouveau) du décret n° 2014-385 du 17 janvier 2014, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 10 mars 2017.

Monsieur Mounir Ibrahim, professeur de l'enseignement principal hors classe, est chargé des fonctions de chef du bureau des relations avec le citoyen au commissariat régional de l'éducation à Monastir.

En application des dispositions de l'article 28 du décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 10 mars 2017.

Monsieur Abdelhamid Gaaloul, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des bâtiments, de la maintenance et de la gestion des biens au secrétariat général, au commissariat régional de l'éducation à Monastir.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 10 mars 2017.

Monsieur Mehrez Kacem, professeur de l'enseignement principal hors classe, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation et des examens scolaires du cycle primaire, à la direction du cycle primaire au commissariat régional de l'éducation à Monastir.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 10 mars 2017.

Madame Wafa Kaabia, administrateur conseiller de l'éducation, est chargée des fonctions de chef de service du budget et de la tutelle financière des établissements, au secrétariat général au commissariat régional de l'éducation à Monastir.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 10 mars 2017.

Monsieur Akrem Naiimi, administrateur conseiller de l'éducation, est chargé des fonctions de chef de service de l'organisation matérielle des examens de l'enseignement secondaire à la sous-direction des examens nationaux de l'enseignement secondaire, à la direction des examens et des évaluations à la direction générale des examens au ministère de l'éducation.

Par arrêté du ministre de l'éducation du 10 mars 2017.

Monsieur Mohsen Boumaiza est nommé membre représentant le ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale au conseil d'établissement de l'office des logements des personnels du ministère de l'éducation, en remplacement de Monsieur Ridha Zaim.

**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 1^{er} mars 2017, modifiant et complétant l'arrêté du 24 mai 2005, fixant la liste des départements et des unités de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret-loi n° 20 11-31 du 26 avril 2011,

Vu le décret n° 2005-1971 du 14 juillet 2005, portant création des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu le décret n° 2008-2367 du 16 juin 2008, portant changement d'appellation des établissements publics,

Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011 et notamment son article 42,

Vu le décret n° 2012-1645 du 4 septembre 2012, portant création des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu le décret n° 2014-105 du 16 janvier 2014, portant changement d'appellation d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 24 mai 2005, fixant la liste des départements et des unités de recherche dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 14 avril 2015,

Vu l'arrêté des ministres de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, de l'agriculture et des ressources hydrauliques, de la santé publique, des technologies de la communication, de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique, de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées et du tourisme du 9 août 2007, fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant de chaque université,

Vu l'avis du doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Sousse,

Vu l'avis des directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche concernés,

Sur proposition des présidents des universités concernées.

Arrête :

Article premier - Les dispositions du paragraphe premier et du paragraphe 2 de l'article premier, du paragraphe 7 de l'article 3, du paragraphe 18 de l'article 4, du paragraphe 3 (nouveau) de l'article 6, du paragraphe 8 et du paragraphe 13 de l'article 7 (nouveau), du paragraphe 12 (nouveau) de l'article 8 (nouveau) et du paragraphe 6 et du paragraphe 9 de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2005 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

Article premier - paragraphe premier (nouveau) - Institut supérieur de théologie de Tunis :

- département de théologie,
- département du coran et hadith,
- département des sciences religieuses et de droit,
- département de la civilisation islamique.

Paragraphe 2 (nouveau) - Institut supérieur de civilisation islamique de Tunis :

- département du coran et hadith,
- département du fiqh et ses origines,
- département de théologie,
- département de la civilisation islamique.

Article 3 - paragraphe 7 (nouveau) - Institut supérieur des technologies médicales de Tunis :

- département des sciences fondamentales et informatique,
- département de biophysique et technologies médicales,
- département de biologie et biotechnologies de la santé,
- département de génie électrique.

Article 4 - paragraphe 18 (nouveau) - Institut supérieur des sciences et technologies de l'environnement de Borj-Cédria :

- département de physique et chimie de l'environnement,
- département de l'énergie et procédés de l'environnement,
- département de biotechnologie de l'environnement,
- département des sciences de l'environnement.

Article 6 - paragraphe 3 (nouveau) - Institut supérieur des études appliquées en humanités du Kef :

- département d'anglais,
- département de français.

Article 7 (nouveau) - paragraphe 8 (nouveau) - Institut des hautes études commerciales de Sousse :

- département de management,
- département de finances et de comptabilité,
- département d'économie et méthodes quantitatives.

Paragraphe 13 (nouveau) - Faculté des sciences économiques et de gestion de Sousse :

- département de finances et de comptabilité,
- département des méthodes quantitatives,
- département de management et de marketing,
- département d'économie.

Article 8 (nouveau) - paragraphe 12 (nouveau) - Ecole nationale d'électronique et des communications de Sfax :

- département d'électronique,
- département de communication,
- département d'informatique industrielle,
- département des mathématiques et d'informatique décisionnelle.

Article 9 - paragraphe 6 (nouveau) - Institut supérieur d'informatique et de multimédia de Gabès :

- département d'informatique et de multimédia,
- département de multimédia et web,
- département d'informatique industrielle,
- département d'électronique et des communications.

Paragraphe 9 (nouveau) - Ecole nationale d'ingénieurs de Gabès :

- département de génie chimique-procédés,
- département de génie civil,
- département de génie électrique-automatique,
- département de génie des communications et réseaux,
- département de génie mécanique.

Art. 2 – Il est ajouté à l'article 7(bis) de l'arrêté du 24 mai 2005 susvisé, un paragraphe 12 ainsi libellé :

- 12- Institut supérieur des arts et métiers de Mahdia :
- département design espaces,
- département design produits.

Art. 3 - Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 24 mai 2005 susvisé, un paragraphe 20 ainsi libellé :

20- Institut supérieur des technologies d'informatique et de la communication de Borj-cédria :

- département d'informatique et des mathématiques,

- département d'informatique industrielle,

- département des communications.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} mars 2017.

*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*

Slim Khalbous

Vu

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 14 février 2017.

Monsieur Sadok Sabri, administrateur en chef de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, est chargé des fonctions de secrétaire général au secrétariat permanent de l'instance nationale de l'évaluation, de l'assurance qualité et de l'accréditation, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

En application des dispositions de l'article 18 du décret n° 2012-1719 du 14 septembre 2012, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 23 février 2017.

Les maîtres assistants de l'enseignement supérieur Lamia Ben Ezzeddine épouse Boussaidi et Ridha Aouadi, sont nommés dans le grade de maître de conférences en sciences biologiques appliquées aux activités physiques et sportives, à l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Ksar Said, à compter du 3 octobre 2015.

MINISTERE DE L'ENERGIE, DES MINES ET DES ENRGIES RENOUVELABLES

Par arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 6 février 2017.

Mademoiselle Lamia Ghazouani, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur d'administration centrale au bureau de la coopération et des relations extérieures au ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables.

Par arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 23 février 2017.

Monsieur Hédi Baklouti, inspecteur général des affaires économiques, est chargé des fonctions de directeur des affaires organisationnelles et des règlements à la direction générale de la tutelle des établissements et des entreprises publics, au ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables.

Par arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 23 février 2017.

Monsieur Mabrouk Zidi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur du suivi de la gestion à la direction générale de la tutelle des établissements et des entreprises publics au ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables.

Par arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 23 février 2017.

Monsieur Abdelkérime Ketata, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur de l'évaluation de la gestion et du suivi des résultats à la direction générale de la tutelle des établissements et des entreprises publics, au ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables.

Par arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 23 février 2017.

Monsieur Adel Manai, inspecteur central des affaires économiques, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'organisation et de la réglementation à la direction générale de la tutelle des établissements et entreprises publics, au ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables.

Par arrêté de la ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables du 23 février 2017.

Monsieur Najib Thabet, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'exploitation à la direction de l'informatique, au ministère de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES
ET DE LA PECHE**

Décret gouvernemental n° 2017-351 du 1^{er} mars 2017, portant changement de la vocation d'une parcelle de terre classée en autres zones agricoles au gouvernorat de Sfax.

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2016-67 du 15 août 2016,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94 - 122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le décret n° 84-386 du 7 avril 1984, portant composition et modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2014-23 du 7 janvier 2014,

Vu le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999, portant approbation du règlement général d'urbanisme, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-2683 du 14 octobre 2002,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d'impact sur l'environnement et fixant les catégories d'unités soumises à l'étude d'impact sur l'environnement et les catégories d'unités soumises aux cahiers des charges,

Vu le décret n° 2007-2740 du 31 octobre 2007, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Sfax, consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 1^{er} juillet 2016,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Est changée la vocation de la parcelle de terre agricole objet du titre foncier n° 126334 Sfax , classée en autres zones agricoles, d'une superficie de 49 ares 95 ça et sise à la délégation de Sakiet Eddaïer du gouvernorat de Sfax, telle qu'elle est indiquée sur l'extrait du plan de la carte de protection des terres agricoles du gouvernorat de Sfax et le plan topographique annexés au présent décret gouvernemental, et ce, pour la création d'une unité de fabrication de bidons à lait.

Art. 2 - La parcelle de terre susvisée à l'article premier est soumise au règlement général d'urbanisme approuvé par le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999 susvisé.

Art. 3 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre des affaires locales et de l'environnement et le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} mars 2017.

Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed

Pour Contreseing
Le ministre des affaires
locales

et de l'environnement

Riadh Mouakher

Le ministre de l'agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Samir Attaieb

Le ministre de l'équipement,
de l'habitat et de

l'aménagement du territoire

Mohamed Salah Arfaoui

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DE L'HABITAT ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE**

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 mars 2017.

Madame Saoussen Boussetta, architecte principal, est chargée des fonctions de sous-directeur des programmes et des conventions d'études relevant de la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, à compter du 1^{er} mars 2017.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 24 février 2017.

Madame Sihem Shikhaoui, architecte en chef, est chargée des fonctions de sous-directeur du traitement des informations et du développement des applications informatiques à la direction de la gestion des informations urbaines à l'agence urbaine du Grand Tunis, relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 24 février 2017.

Madame Ichrak Ben Ali, architecte en chef, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'assistance technique à la direction de l'assistance aux collectivités locales à l'agence urbaine du Grand Tunis, relevant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 24 février 2017.

Monsieur Abedellatif Ben Abedlkader, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service du budget de l'administration centrale à la direction des affaires financières à la direction générale des services communs, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, à compter du 18 février 2017.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 24 février 2017.

Monsieur Mounir Ben Romdhane, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service de la comptabilité et de l'ordonnancement du budget de l'équipement à la direction des affaires financières à la direction générale des services communs, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, à compter du 5 mars 2017.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 10 mars 2017.

Monsieur Maher Ben Ismail, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service de la protection du domaine public routier à la direction de l'exploitation et de l'entretien routier à la direction générale des ponts et chaussées, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 20 février 2017.

Madame Leila Ouechtati, architecte principal, est nommée dans le grade d'architecte en chef à l'agence urbaine du Grand Tunis.

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE**

Par décret gouvernemental n° 2017-352 du 3 mars 2017.

Est mis fin à la nomination de Madame Saloua Dammak, inspecteur général des communications, en qualité de chargée de mission au cabinet du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique, à compter du 2 janvier 2017.

Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 10 mars 2017, portant délégation de signature.

Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011- 89 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature et notamment son article 1,

Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l'information et de la communication,

Vu le décret n° 2012-1998 du 11 septembre 2012, portant organisation du ministère des technologies de l'information et de la communication,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l'arrêté du 26 février 2016, chargeant Mademoiselle Radhia El Ghni, administrateur en chef, des fonctions de directeur des affaires administratives et financières, à la direction générale des services communs, au ministère des technologies de la communication et de l'économie numérique, à compter du 12 août 2015.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Mademoiselle Radhia El Ghni, administrateur en chef, chargée des fonctions de directeur des affaires administratives et financières, est habilitée à signer par délégation du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 mars 2017.

*Le ministre des technologies de la
communication et de l'économie numérique*

Mouhamed Anouar Maarouf

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES

Arrêté du ministre des affaires culturelles du 10 mars 2017, portant délégation de signature en matière disciplinaire.

Le ministre des affaires culturelles,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif à l'organisation du ministère de la culture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-171 du 25 janvier 2017, portant nomination de Madame Rim Rouis, professeur principal émérite, en qualité de chef du cabinet du ministre des affaires culturelles, à compter du 26 décembre 2016.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions de l'article 51 (nouveau) de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 susvisé, Madame Rim Rouis, professeur principal émérite, occupant l'emploi de chef du cabinet, est habilitée à signer par délégation du ministre des affaires culturelles, les rapports de traduction devant le conseil de discipline et les sanctions disciplinaires, à l'exception de la sanction de révocation.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 26 décembre 2016.

Tunis, le 10 mars 2017.

Le ministre des affaires culturelles

Mohamed Zine El Abidine

Arrêté du ministre des affaires culturelles du 10 mars 2017, portant délégation de signature.

Le ministre des affaires culturelles,

Vu la constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-1875 du 7 octobre 1996, relatif à l'organisation du ministère de la culture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-1819 du 25 août 2003 et le décret n° 2012-1885 du 11 septembre 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2017-171 du 25 janvier 2017, portant nomination de Madame Rim Rouis, professeur principal émérite, en qualité de chef du cabinet du ministre des affaires culturelles, à compter du 26 décembre 2016.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, Madame Rim Rouis, professeur principal émérite, occupant l'emploi de chef du cabinet, est habilitée à signer par délégation du ministre des affaires culturelles, tous les documents relevant de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Madame Rim Rouis, est habilitée à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories « A » et « B » soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et prend effet à compter du 26 décembre 2016.

Tunis, le 10 mars 2017.

Le ministre des affaires culturelles

Mohamed Zine El Abidine

MINISTERE DU TRANSPORT

Par arrêté du ministre du transport du 20 février 2017.

Mademoiselle Aicha Laadhari, technicien principal, est chargée des fonctions de chef de service de l'infrastructure de la logistique, à la direction générale de la logistique et du transport multimodal au ministère du transport.

Par arrêté du ministre du transport du 10 mars 2017.

Sont nommés administrateurs au conseil d'administration de la société du métro léger à Sfax, comme suit :

- Monsieur Abdelkader Barkouti, administrateur représentant de la Présidence du gouvernement,

- Monsieur Souhail Anen, administrateur représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

- Monsieur Khaled Hchicha, administrateur représentant le ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,

- Monsieur Fethi Echraf, administrateur représentant le ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

- Monsieur Sofiene Idris, administrateur représentant le ministère des finances.

**MINISTERE DES AFFAIRES
DE LA JEUNESSE ET DU SPORT**

Par arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 23 janvier 2017.

Monsieur Mourad Fadhloun, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études, à l'institut supérieur des sports et de l'éducation physique de Ksar Saïd au ministère des affaires de la jeunesse et du sport.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2009-2648 du 14 septembre 2009, l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

**MINISTERE DE LA FEMME, DE
LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE**

**Par arrêté de la ministre de la femme, de la
famille et de l'enfance du 10 mars 2017.**

Madame Hayet Aloui, professeur principal émérite, chargée des fonctions de délégué régional des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance à Kef, et ce, à compter du 16 janvier 2017.

En application des dispositions du décret n° 2013-4063 du 16 septembre 2013, l'intéressée bénéficie des indemnités et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

**MINISTERE DES RELATIONS AVEC LES
INSTANCES CONSTITUTIONNELLES ET
LA SOCIETE CIVILE ET DES DROITS
DE L'HOMME**

**Par arrêté du ministre des relations avec les
instances constitutionnelles et la société
civile et des droits de l'Homme du 10 mars
2017.**

Madame Nassima Abdelaali, administrateur en chef, est chargée des fonctions de secrétaire général de l'instance nationale de protection des données à caractère personnel.

**Par arrêté du ministre des relations avec les
instances constitutionnelles et la société
civile et des droits de l'Homme du 10 mars
2017.**

Monsieur Hamdi Charfi, gestionnaire en chef de documents et d'archives, est chargé des fonctions de directeur des études et du développement de la législation dans le domaine des relations avec la société civile à la direction générale de la relation avec la société civile, au ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme.

**Par arrêté du ministre des relations avec les
instances constitutionnelles et la société
civile et des droits de l'Homme du 10 mars
2017.**

Madame Imène Kalai, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur des recherches, de la législation et de la programmation dans le domaine des droits de l'Homme à la direction générale des droits de l'Homme, au ministère des relations avec les instances constitutionnelles et la société civile et des droits de l'Homme.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

**Décret gouvernemental n° 2017-353 du 1^{er}
mars 2017, portant homologation des procès-
verbaux de la commission de reconnaissance
et de délimitation des terrains relevant du
domaine privé de l'Etat du gouvernorat de
Mahdia (délégation de Malloulech, Chorbene
et El Djem).**

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du secrétaire d'Etat, chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la constitution,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels tel que promulgué par loi n° 65-5 du 12 février 1965 et les textes ultérieurs le complétant et le modifiant dont le dernier est la loi n° 2010-34 du 29 juin 2010,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1269 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 91-1495 du 21 octobre 1991, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 93-1072 du 3 mai 1993,, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant la nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia du 12 novembre 2015 et 14 juillet 2016,

Après la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat, sis au gouvernorat de Mahdia (délégation de Melloulech, Chorbene et El Djem) indiqués aux plans annexés au présent décret gouvernemental et au tableau ci-après :

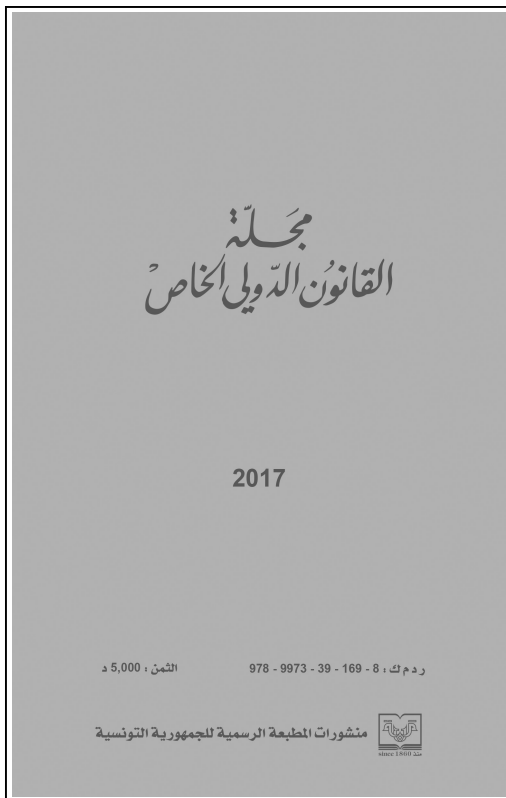
N° d'ordre	Nom de l'immeuble	Localisation	Superficie en m ²	N° T.P.D
1	Fouskiet El Hakem	Secteur de Ben Hassine Délégation de Melloulech	683	49248
2	Sans nom	Secteur de Melloulech Délégation de Melloulech	224	49249
3	Bir Ouled Shil	Secteur d'Echahda Sud Délégation de Chorbene	10294	27678
4	Sans nom	Secteur d'El Mrabtine Délégation d'El Djem	173	24729
5	Sans nom	Secteur d'El Aïtha Délégation de Melloulech	13109	49251
6	Sans nom	Secteur d'El Zaouia Délégation d'El Djem	2644	34745
7	Sans nom	Secteur d'El Zaouia Délégation d'El Djem	28	49256

Art. 2 - Le secrétaire d'Etat des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1^{er} mars 2017.

Le Chef du Gouvernement

Youssef Chahed

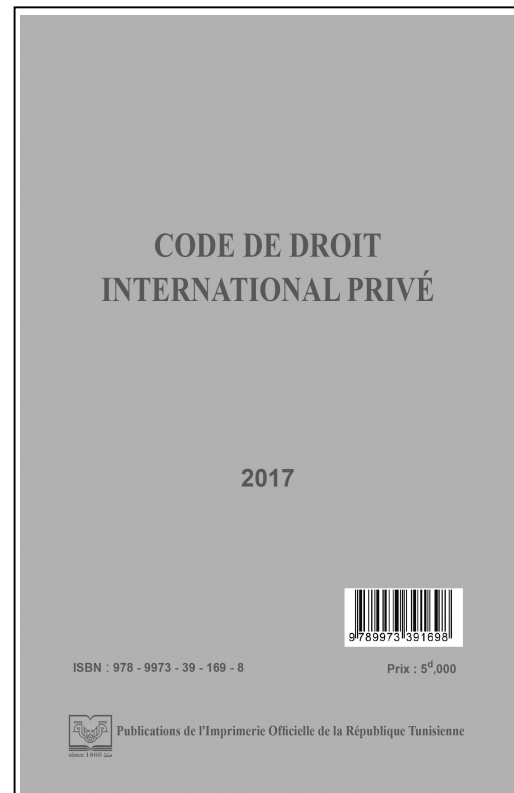


2017

منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية

منشورات : 2017

Edition : 2017



2017

ISBN : 978 - 9973 - 39 - 169 - 8

* Ces publications ne sont pas assujetties à la T.V.A.

*** Plus 500 millimes (timbre fiscal) pour chaque facture émise.**



L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

En Ligne



le site web de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est entré en ligne le 22 Janvier 2009 sous l'adresse suivante : ***www.iort.gov.tn***

Le site web fonctionne en trois langues arabe, anglaise et française et permet à l'utilisateur de consulter en temps réel :

- le Journal Officiel des lois, décrets et arrêtés depuis l'année 1956,
- le Journal Officiel des annonces légales ,réglementaires et judiciaires,
- le Journal Officiel du Tribunal Immobilier,
- les Codes juridiques

Le site web permet à son utilisateur sur sa demande de bénéficier de la prestation « insertion des annonces légales et réglementaires » sur CD à travers des modèles préétablis figurant dans le site.



A **BONNEMENT**

au Journal Officiel
de la République Tunisienne

Lois, Décrets et Arrêts

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès -
Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **1002 - Lafayette** : 18 rue d'Irak - Tél. : 71.842.661 - Fax : 71.844.002
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Rabat – Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Merkez El Alia, route El Aïn, Km 2.2 Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Attijari bank (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Attijari bank (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 1,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction : 2,100 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Frais d'envoi en sus